

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° LC1652

Tocache 04 MAY 2023

VISTOS:

El Memorando N° 115-2023-GRSM/DO.UE303/RRHH, el Informe N° 027-2023-GRSM-DRE/DO-OO-UE303/AIRHSP-CAS-PRONOEI, el Informe N° 017-2023-GRSM-DRE/DO-UE303/UGA/RR.HH/E, la Nota de Coordinación N° 079-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM, la Opinión Legal N°046 GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ, el Informe N° 018-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM, el Memorando N°258-2023-GRSM/DRE-UGELT/D, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 191° de la Constitución Política del Estado, Ley de reforma Constitucional del capítulo XIX del título IV – Sobre descentralización Ley N°27680 y el artículo 2° de la Ley Orgánica de los Gobiernos regional Ley N°27867 modificada mediate, Ley N° 27902 y Ley N°28013, con la cual y entre otros se reconoce a los Gobiernos Regionales con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia;

Que, de conformidad con el artículo 16° de La Constitución Política del Perú, señala que el estado coordina la política educativa descentralizada del sistema educativo;

Que, de conformidad con el artículo 141° del Decreto Supremo N° 011-2012-ED del Reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de educación, señala que La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) es la instancia de ejecución del Gobierno Regional, dependiente de la Dirección Regional de Educación (DRE), responsable de brindar asistencia técnica y estrategias formativas, así como supervisar, y evaluar la gestión de las instituciones educativas públicas y privadas de Educación Básica y Centros de Educación Técnico-Productiva de su jurisdicción, (...);

Que, de acuerdo con en el artículo 3° del Decreto Legislativo N.° 1057 – Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, señala que: "El contrato administrativo de servicios constituye una modalidad especial propia del derecho administrativo y privativa del Estado. Se regula por la presente norma, no se encuentra sujeto a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, al régimen laboral de la actividad privada ni a otras normas que regulan carreras administrativas especiales";

Que, conforme con la Directiva N° 0003-2022-EF/53.01- "Normas para el Registro de Información en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público" señala en el artículo 06° que: "El AIRHSP es una herramienta informática administrada por la DGGFRH que contiene el registro de la información de los datos personales, plazas y puestos, conceptos de ingresos correspondientes a los recursos humanos del Sector Público, montos por cada concepto, obligaciones y

¹ Artículo 2.- Legitimidad y naturaleza jurídica.

Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal.

² Artículo 3.- Definición del contrato administrativo de servicios

El contrato administrativo de servicios constituye una modalidad especial propia del derecho administrativo y privativa del Estado. Se regula por la presente norma, no se encuentra sujeto a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, al régimen laboral de la actividad privada ni a otras normas que regulan carreras administrativas especiales. La presente norma no se aplica a los contratos de prestación de servicios de consultoría o de asesoría, siempre que se desarrollen de forma autónoma, fuera de los locales o centros de trabajo de la entidad.

Que, mediante Opinión Legal N°046 GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ de fecha 21 de abril del 2023, el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica remite al Jefe de la Oficina de Administración opinión legal, manifestando que procede dejar sin efecto los contratos realizados bajo el Decreto Legislativo N° 1057 en el presente año, debido que, resulta contrario al ordenamiento, asimismo, manifiesta que dichos contratos fueron realizados sin haber tenido en consideración la revisión del aplicativo AIRHSP ya que se observa inconsistencia y vulneración a la norma estipulada en el artículo 9° de la Directiva N° 0003-2022-EF/53.01, de igual manera, señala que en el caso del administrado Diego Omar García Loyola, el sistema AIRHSP, percibe el honorario de 1,025.00, y en el Contrato CAS-SEDE, vendría percibiendo el monto de S/ 1664.19; es decir, se **aumentó** el monto sin criterio técnico establecido, de igual manera, en el caso de la administrada María Olivia Pérez Labajos, en el sistema AIRHSP, percibe el honorario de 2,00.00, y en el Contrato CAS - SEDE, vendría percibiendo el monto de S/ 1664.19; es decir, se **disminuyó** el monto sin criterio técnico establecido, vulnerando el ingresos correspondientes a los recursos humanos del Sector Público contenidas en el Catálogo Único de Conceptos de Ingresos correspondientes a los recursos humanos del Sector Público;

Que, mediante Informe N° 018-2023-GRSM-DRE-UGEL- T/ADM de fecha 24 de abril del 2023, el Jefe de Administración deriva al Director de la UGEL Tocache, la opinión legal en la que se señala declarar sin efecto el resultado del CONCURSO CAS-SEDE de los contratos realizados bajo el Régimen del Decreto Legislativo N° 1057;

Que, mediante Memorando N°258-2023-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 24 de abril del 2023, el Director de la UGEL Tocache, autoriza al Jefe de Recursos Humanos, proyectar la Resolución Directoral Regional declarando procedente dejar sin efecto el resultado del proceso de selección CAS N°003-2023-GRSM-DRE/U.E.303-UGEL-TOCACHE (Asistente administrativo AIRHSP y asistente administrativo SIAGIE) CAS- SEDE de fecha 20 marzo del 2023, por contravenir la norma vigente;

Por las razones expuesta y en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el Gobernador Regional de San Martín, mediante Resolución Directoral Regional N°0758 - 2022-GRS/DRESM en la que se designa al Mg. Jorge Danny Sandoval Ruiz en el cargo de Director Regional de la UGEL Tocache, con todas las funciones y prerrogativas inherentes previsto en el Reglamento de Organización y Funciones, modificado mediante Ordenanza Regional n°023-2018-GRSM/CR; además de contar con la visación de las Oficinas correspondientes.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO el resultado de selección CAS N°003-2023-GRSM-DRE/U.E.303-UGEL-TOCACHE (Asistente administrativo AIRHSP y asistente administrativo SIAGIE) CAS- SEDE de fecha 20 marzo del 2023.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución y sus anexos a los administrados, Diego Omar García Loyola, María Olivia Pérez y oficinas correspondientes, en la forma y plazos que establece la Ley

ARTICULO TERCERO: DISPONER la publicación de la presente resolución en el portal institucional.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.



[Handwritten signature]

Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA